

1506291-90.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1506291-90.2020.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506291-90.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GALDINO DE CARVALHO e outro

Numeração única: 1506291-90.2020.8.26.0114

Controle nº 758/2020

Vistos etc.,

I - RODRIGO GALDINO DE CARVALHO e VITOR GUILHERME DE CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal, porque, no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Ernesto Alves Filho, altura do nº 110, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente conluiados entre si e agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Renault/Sandero, de placas QUK-6845, Belo Horizonte/MG, documentos pessoais, cartões bancários, 01 (um) tablet Samsung, 01 (um) aparelho celular LG, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) notebook Asus, todos os bens pertencentes a D.B.C..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 24 de março de 2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 122/123).

O réu Rodrigo foi preso em 24 de abril de 2021 e Vitor em 31 de março de 2021 (fls. 182/183 e 191, respectivamente).

Citados pessoalmente (fls. 236/237 e 254/255), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 258/259 e 265).

Não sendo caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 270/271).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 14/10/2021, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação e, em 14/02/2022, outras duas testemunhas de acusação e os acusados interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 363 e 502).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados (fls. 508/516). A Defesa de Rodrigo pugnou pela absolvição do acusado e, em caso de condenação, requereu: a) o afastamento da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; d) o aumento único acerca das majorantes; e) a fixação de regime compatível com a pena aplicada; f) a aplicação da detração penal; g) o direito de recorrer em liberdade (fls. 530/540). A Defesa de Vitor pleiteou: a) o afastamento da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; d) a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena; e) o direito de recorrer em liberdade (fls. 546/551).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por meio do Relatório de Investigação Policial juntado a fls. 16/22.

Quanto à autoria, o réu Rodrigo admitiu a prática do roubo juntamente com Vitor que estava na posse de uma réplica de um “38”. Esclareceu que o corréu não sabia dirigir, tendo assumido a direção do veículo; no entanto, disse apenas ter subtraído um aparelho celular e um carregador que estavam no interior do automóvel. Por fim, esclareceu ter abandonado o carro no Jardim Itatinga.

O acusado Vitor afirmou que conversava na via pública com o seu tio Rodrigo, momento em que ele disse que pegaria um veículo emprestado, tendo ele ido falar com um rapaz; no entanto, não sabia que se tratava de um assalto. Afirmou que o seu tio ingressou no automóvel, enquanto ele ocupou o banco do passageiro, ocasião em que ambos deixaram o local. Por fim, negou a posse da arma de fogo.

No entanto, a vítima esclareceu que saía da academia enquanto falava ao telefone com o seu supervisor, momento em que foi abordado por dois agentes enquanto entrava no carro da empresa. Acrescentou que um dos assaltantes levantou a blusa e exibiu “o que parecia ser um revólver”, tendo exigido que descesse do automóvel. Na sequência, o assaltante também exigiu a entrega do seu celular, tendo dito que “o encheria de bala”, momento em que ambos se evadiram na posse de seus bens pessoais e da empresa. Ainda, retornou à academia para acionar a polícia, momento em que foi abordado por uma mulher que imputou a autoria do roubo a seu filho Vitor e a seu ex-cunhado Rodrigo, tendo acrescentado que os teria visto na posse do veículo subtraído. Por fim, reconheceu os acusados como autores do delito, tendo identificado Rodrigo como aquele que o abordou na sua porta do automóvel, enquanto o Vitor estava na porta do passageiro.

Ainda, a testemunha de acusação Janaína, genitora do acusado Vitor, afirmou ter visto Rodrigo, seu ex-cunhado, “muito apressado”, na condução de um veículo, enquanto o seu filho ocupava o banco do passageiro. No mais, na sequência, avistou a vítima, tendo a questionado, momento em que ela disse que teria sido assaltada. Disse ao ofendido que Rodrigo teria sido o autor do roubo, tendo ambos se dirigido ao distrito policial. Por fim, soube que Rodrigo, após a subtração, teria deixado Vitor perto do Atacadão e se evadido na posse do automóvel.

O guarda municipal Edilson, responsável pela localização do carro roubado, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 14/15, não se recordou do ocorrido.

Por fim, o policial civil Emerson, subscritor do Relatório de Investigação Policial de fls. 16/22, também não se recordou dos fatos, tendo reconhecido como sua a assinatura acostada a fls. 18.

Em sendo assim, patente que diante das provas a condenação dos réus é de rigor pela prática do roubo qualificado somente pelo concurso de pessoas.

Primeiramente, insta consignar que a vítima narrou com riqueza de detalhes como se deu a abordagem pelos dois agentes, tendo um deles levantado a blusa e exibido "o que parecia ser um revólver". Ainda, acrescentou que ambos os réus se evadiram na posse de seus bens pessoais e da empresa.

E não há que se falar em depoimento comprometido do ofendido. Neste sentido o seguinte julgado: "Validade. Entendimento de que a palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não se recebe com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar." (TJSP Ap. Criminal nº 1.145.366.3/0 São Paulo 5ª Câmara Criminal Rel. Des. Carlos Biasotti j. 03/04/2008).

Além disso, prevalece o entendimento de que as declarações da vítima são essenciais para punir os verdadeiros culpados, não havendo motivos para prejudicar alguém inocente.

Neste sentido: "Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TJSP, Apelação Criminal nº. 990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Marcus Zanuzzi, julg. 04/12/2008).

Neste sentido, totalmente descabida a alegação da Defesa no sentido de que o ofendido teria se mostrado abalado e que isto o teria levado a uma visão distorcida da realidade (fls. 532).

Cumprir observar que já na fase policial a vítima identificou os acusados como os autores do delito (fls. 24 e 25), tendo em juízo confirmado o reconhecimento dos assaltantes.

E, ainda, as suas declarações foram corroboradas pelo próprio depoimento da genitora do acusado Vitor que avistou os réus na posse do veículo subtraído logo na sequência do ocorrido, tendo abordado a vítima e identificado os acusados.

No mais, o fato de existirem possíveis desavenças entre a testemunha Janaína e o acusado Rodrigo, seu ex-cunhado, não configura a ausência de imparcialidade necessária em seu depoimento, como pretendido pela Defesa. Cumprir observar que a testemunha de acusação imputou a autoria do roubo a Rodrigo, mas também ao seu próprio filho (fls. 61), o que demonstra ausência de qualquer vestígio de parcialidade que pudesse afastar o seu depoimento.

Ainda, não há que se falar em prova fragilizada em virtude do fato do guarda municipal Edilson e do policial civil Emerson não terem se recordado do ocorrido, já que a prática delitiva restou demonstrada pelo depoimento da própria vítima e da testemunha de acusação Janaína.

Ainda, cumprir ressaltar que o próprio acusado Rodrigo confessou a prática do delito, tendo indicado o corréu como seu comparsa; portanto, a versão apresentada por Vitor no sentido de que o seu tio teria dito que apenas pegaria um veículo emprestado não tem qualquer fundamento.

No mais, observo não constar dos autos qualquer informação que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra harmônica aos demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP - Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015)

No entanto, apenas a causa de aumento de pena referente ao concurso de agente

restou comprovada.

Por outro lado, muito embora o reconhecimento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo prescindia da apreensão do artefato ou até mesmo de sua perícia, é preciso que o efetivo emprego do armamento esteja comprovado por outros meios. No presente caso, não houve declarações seguras da vítima acerca do uso efetivo de arma de fogo. Durante o seu depoimento em juízo, o ofendido afirmou que um dos acusados levantou a blusa e exibiu "o que parecia ser um revólver"; ainda, na fase policial, nada consta a respeito do uso do armamento nas declarações prestadas (fls. 26/27), tendo apenas indicado o uso de uma arma quando do reconhecimento fotográfico do acusado Vitor (fls. 24), o que torna temerário o reconhecimento da majorante.

Por fim, diferentemente do colocado pela Defesa de Vitor, o acusado não é confesso e nem mesmo reincidente, o que torna equivocado o pedido de compensação da confissão com a reincidência.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação dos réus apenas pela prática do delito de roubo em concurso de agentes é de rigor.

Passo, assim, às dosagens das penas.

PENA - RÉU RODRIGO - O réu é portador de péssimos antecedentes (autos nº 0013165-29.8.26.0019 da 1ª Vara Criminal de Americana, autos nº 00127740-59.2005.8.26.0084 do Foro Regional de Vila Mimosa, autos nº 0009146-87.2001.8.26.0533 da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d'Oeste - certidão de fls. 462/468). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Neste sentido jurisprudência do STF: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF - RE 593.818 / SC - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Plenário - j. 18/08/2020). Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou pintor (fls. 101). Confesso, DIMINUI ambas as penas, o que dá, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reincidente (autos nº 0000289-30.2012.8.26.0060 da Vara Única de Auriflama, autos nº 0003609-44.2013.8.26.0128 da Vara Única de Cardoso, autos nº 0004662-72.2014.8.26.0533 da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d'Oeste - certidão de fls. 462/468 e certidões da VEC de fls. 491 e 490, respectivamente), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá, 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Além disso, não aplicável a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta Magistrada entende ser a reincidência circunstância preponderante. Ainda, neste sentido: "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). Finalmente, em razão da qualificadora relativa ao concurso de agentes, aumento ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como penal final, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente específico.

PENA - RÉU VITOR - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se ajudante geral (fls. 109). Por fim, em razão da qualificadora relativa ao concurso de agentes, aumento ambas as penas de 1/3 (um terço), o que

dá, como pena final, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que houve grave ameaça à pessoa da vítima e a pena é superior a 4 anos.

III – Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado RODRIGO GALDINO DE CARVALHO, qualificado nos autos (RG nº 30.281.131 – I.I.R.G.D. - fls. 238), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Portador de maus antecedentes e reincidente, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

B) CONDENAR o acusado VITOR GUILHERME DE CARVALHO, qualificado nos autos (RG nº 52.086.796 – I.I.R.G.D. - fls. 233), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não obstante primário e sem antecedentes criminais, deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita.2. Ordem denegada.” HABEAS CORPUS Nº 168.264 - SP (2010/0061736-1) - RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - 6ª TURMA STJ - J. 27/09/2011

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Presos por este processo, NÃO poderão recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelos réus (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 29 de abril de 2022.

Patrícia Suárez Pae Kim

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA